بلد البيع وقيل الكيل وقيل الوزن وقيل بتخيير وقيل ان كان له أصل اعتبر والنقد بالنقد كطعام بطعام ولو باع جزافا تخمينا لم يصح وان خرجا سواء وتعتبر المماثلة وقت الجفاف وقد يعتبر الكيل أولا فلا يباع رطب برطب ولا بتمر ولا عنب بعنب ولا زبيب ومالا جفاف له كالقثاء والعنب الذى لا يتزبب لا يباع أصلا وفى قول تكفى مماثلته رطبا ولا تكفى مماثلة الدقيق والسويق والخبز بل تعتبر المماثلة فى الحبوب حبا وفى حبوب الدهن كالسمسم حبا أو دهنا وفى العنب زبيبا أو خل عنب وكذا العصير فى الاصح وفى اللبن لبنا أو سمنا أو مخيضا صافيا ولا تكفى المماثلة فى سائر أحواله كالجبن والاقط ولا تكفى مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلى أو الشى ولا يضر تأثير تمييز كالعسل والسمن واذا جمعت الصفقة ربويا من الجانبين واختلف الجنس منهما كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم وكمد ودرهم بمدين أو درهمين أو النوع كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما فباطلة ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره فى الاظهر

(باب) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وهو ضرابه ويقال ماؤه ويقال أجرة ضرابه فيحرم ثمن مائه وكذا أجرته فى الاصح وعن حبل الحبلة وهو نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن الى نتاج النتاج وعن الملاقيح وهى ما فى البطون والمضامين وهى ما فى أصلاب الفحول والملامسة بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له اذا رآه أو يقول اذا لمسته فقد بعتكه والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعا و بيع الحصاة بأن يقول بعتك من هذه الاثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمى بيعا أو بعتك ولك الخيار الى رميها وعن بيعتين فى بيعة بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين الى سنة أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعنى دارك بكذا وعن بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع أو ثوبا ويخيطه فالاصح بطلانه ويستثنى صور كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر والاجل والرهن والكفيل المعينات الثمن فى الذمة والاشهاد ولا يشترط تعيين الشهود فى الاصح فان لم يرهن أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار ولو باع عبدا بشرط اعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط والاصح أن للبائع مطالبة المشترى بالاعتاق وانه لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو كتابته أو اعتاقه بعد شهر لم يصح البيع ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب أو مالا غرض فيه كشرط أن لا يأكل الا كذا صح ولو شرط وصفا بقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو لبونا صح وله الخيار ان أخلف وفى قول يبطل العقد فى الدابة ولو قال بعتكها وحملها بطل فى الاصح ولا يصح بيع الحمل وحده ولا الحامل دونه ولا الحامل بحر ولو باع حاملا مطلقا دخل الحمل فى البيع

(فصل) ومن المنهى عنه ما لا يبطل لرجوعه الى معنى يقترن به كبيع حاضر لباد بان يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة اليه ليبيعه بسعر يومه فيقول بلدى اتركه عندى لابيعه على التدريج بأغلى وتلقى الركبان بان يتلقى طائفة يحملون متاعا الى البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر ولهم الخيار اذا عرفوا الغبن والسوم على سوم غيره وانما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن والبيع على بيع غيره قبل لزومه بان يأمر المشترى بالفسخ ليبيعه مثله وا نشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه والنجش بأن يزيد فى الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره والاصح أنه لا خيار وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر و يحرم التفريق بين الام والولد حتى يميز وفى قول حتى يبلغ واذا فرق ببيع أو هبة بطلا فى الاظهر ولا يصح بيع

كما ذكر و يدخل وقتها الا الذبح بنصف ليلة نحر لمن وقف قبله و يبقى وقت الرمى الاختيارى الى آخر يومه ولا آخر لوقت الحلق والطواف وسيأتى وقت الذبح وحل باثنين من رمى نحر وحلق وطواف غير نكاح ووطء ومقدماته و بالثالث الباقى

(فصل) يجب مبيت بمنى ليالى تشريق معظم ليل ورمى كل يوم بعد زوال الى الجمرات فان نفر فى الثانى بعد رميه جاز وسقط مبيت الثالثة ورمى يومها وشرط للرمى ترتيب وكونه سبعا و بيد و بحجر وقصد الرمى وتحقق اصابته وسن أن يرمى بقدر حصى الخذف ومن عجز أناب ولو ترك رميا تداركه فى باقى تشريق أداء والا لزمه دم بثلاث رميات ويجب على غير نحو حائض طواف وداع بفراق مكة ويجبر تركه بدم فان عاد قبل مسافة قصر وطاف فلا دم وان مكث بعده لا لصلاة أقيمت أو شغل سفر أعاد وسن شرب ماء زمزم وزيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم

(فصل) أركان الحج احرام ووقوف وطواف وسعى وحلق أو تقصير وترتيب المعظم ولا تجبر وغير الوقوف أركان للعمرة و يؤديان بافراد بأن يحج ثم يعتمر و يتمتع بأن يعكس وبقران بأن يحرم بهما أو بعمرة ثم يحج قبل شروع فى طواف ثم يعمل عمله و يمتنع عكسه وأفضلها افراد ان اعتمر عامه ثم تمتع وعلى المتمتع والقارن دم ان لم يكونا من حاضرى الحرم وهم من دون مرحلتين منه واعتمر المتمتع فى أشهر حج عامه ولم يعد لاحرام الحج الى ميقات ووقت وجوب الدم احرامه بالحج والافضل ذبحه يوم نحر فان عجز بحرم صام قبل نحر ثلاثة أيام تسن قبل عرفة وسبعة فى وطنه ولو فاته الثلاثة لزمه أن يفرق فى قضائها بينها و بين السبعة بقدر تفريق الاداء وسن تتابع كل

(باب ما حرم بالاحرام) حرم به على رجل ستر بعض رأسه بما يعد ساترا ولبس محيط بخياطة أو نسج أو عقد فى باقى بدنه ونحوه وعلى امرأة ستر بعض وجهها ولبس قفاز

الا لحاجة وعلى كل تطييب لبدنه أو ملبوسه بما تقصد رائحته ولا يكره غسله بنحو خطمى ودهن شعر رأسه أو لحيته وازالة شعره أو ظفره الا لعذر